莆田市秀屿区市场监督管理局
行政处罚决定书

莆秀市监处罚〔2025〕07140002号

当事人：莆田秀屿路加医院有限公司

住所：福建莆田市秀屿区上塘村疏港大道18号

统一社会信用代码：91350305MA33BFUL9W

法定代表人：许美霞

2025年7月10日，根据莆田市医疗保障局秀屿分局移送线索，本局执法人员依法对当事人莆田秀屿路加医院有限公司涉嫌价格违法事宜进行核查。经核查，当事人于2023年至2024年期间对20名患者进行双膝关节部位的X线计算机体层（CT）平扫、X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）时，按照2个部位进行收费，与政府定价不符。当事人的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》（以下简称《价格法》）第十二条的规定。经局领导审批，我局于2025年7月11日立案调查。

2025年7月10日，承办人员对当事人的委托代理人进行第1次询问调查，并制作询问笔录。

2025年7月14日，承办人员对当事人的委托代理人进行第2次询问调查，并制作询问笔录。

2025年7月15日，本局依法向莆田市医疗保障局秀屿分局发送协助调查函（莆秀市监执函〔2025〕02047号），请求协助核查当事人为患者的双膝关节开展X线计算机体层（CT）平扫、X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）时，均按2个部位进行收费的行为是否不符合政府定价等事项。

2025年7月22日，我局收到莆田市医疗保障局秀屿分局复函，称根据《莆田市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医疗机构医疗服务价格》的计价说明，当事人为患者的双膝

关节开展X线计算机体层（CT）平扫、X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）时，双膝关节按2个部位进行收费的行为不符合政府定价，应该按1个部位进行收费。

2025年8月18日，承办人员对当事人的委托代理人进行第3次询问调查，并制作询问笔录。

2025年10月16日，承办人员对当事人的委托代理人进行第4次询问调查，并制作询问笔录。

经查，当事人在2023年3月1日至2024年5月30日期间，为林某英、黄某尾、林某井等20名住院患者的左膝关节及右膝关节各开展了1次X线计算机体层（CT）平扫和1次X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）。当事人在结算收费时，将左膝关节和右膝关节各自收费，因X线计算机体层（CT）平扫的单价为168元/部位，当事人对每个患者收费2个部位，即每个患者收费336元，当事人共计收费6720元，故当事人多收取上述住院患者3360元。X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）的单价为49元/部位，当事人对每个患者收费2个部位，即每个患者收费98元，当事人共计收费1960元，故当事人多收取980元。

根据莆田市医疗保障局秀屿分局复函及《莆田市医疗机构医疗服务价格项目及各级公立医院医疗服务价格》，医院为患者的双膝关节开展X线计算机体层（CT）平扫、X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）时，双膝关节均应该按照1个部位进行收费。上述20名患者的医保类型均为城乡居民医保，X线计算机体层（CT）平扫的职工医保自付比例为20%，城乡居民医保自付比例为50%，故当事人多收取的3360元中，患者自付1680元，医保基金支付1680元；而X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）的职工医保自付比例为20%，城乡居民医保自付比例为50%，故当事人多收取的980元中，患者自付490元，医保基金支付490元。

综上，当事人采取重复收费方式变相提高收费标准的不执行政府定价的违法行为的违法所得为4340元。

另查，当事人已退回11名患者共计1193.5元，于2025年2月13日退回莆田市医疗保障稽核技术中心账户8309元。

上述事实，主要有以下证据证明：询问笔录4份、当事人的营业执照及医疗机构执业许可证复印件各1份、法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件各1份、授权委托书1份、莆田市医保稽核技术中心核查决定书1份、收款收据及银行付款单据共11份、协助调查函及莆田市医疗保障局秀屿分局复函1份、20名患者的住院病案首页、CT检查报告、住院病人费用汇总单材料各1份、莆田市医疗保障局秀屿分局线索移送函1份等。

本局于2025年9月30日向当事人依法送达了《莆田市秀屿区市场监督管理局行政处罚告知书》（莆秀市监罚告〔2025〕07140002号）及《莆田市秀屿区市场监督管理局责令退款通知书》（莆秀市监责退〔2025〕02001号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及其依法享有陈述、申辩的权利，当事人未在法定期限内提出陈述、申辩。

本局认为，当事人为患者的双膝关节的X线计算机体层（CT）平扫、X线计算机体层（CT）扫描（三维重建加收）时，本应按照1个部位进行收费，却按照2个部位进行收费的行为，违反了《价格法》第十二条的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第六项规定的“采取重复收费方式变相提高收费标准”的不执行政府定价的违法行为。

鉴于当事人上述违法行为符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》规定的一般行政处罚情节，本局决定参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-1条款对当事人上述违法行为予以一般行政处罚。

依据《价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第六项的规定，本局决定：

1.责令当事人改正其不执行政府定价的违法行为；

2.没收当事人违法所得共计人民币976.5元；

3.对当事人不执行政府定价的违法行为，处罚款人民币10850元。

以上罚没款共计人民币11826.6元，上缴国库。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内，凭“福建省非税收入缴款通知书”通过以下两种方式如数缴纳罚款：1.通过缴款通知书中指定的银行柜台、手机银行、网络银行等办理；2.通过微信或支付宝扫一扫“福建省非税收入收缴‘云缴费’二维码”如数缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向莆田市秀屿区人民政府申请行政复议。

莆田市秀屿区市场监督管理局

2025年10月21日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式四份，二份送达，一份归档，一份交财务部门留存。

附页：本行政处罚决定书引用的法条内容。

《中华人民共和国价格法》

第十二条　经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。

第三十九条　　经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。

《价格违法行为行政处罚规定》

第九条　经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：

……

（六）采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；

……

《中华人民共和国行政处罚法》

第七十二条　当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：

（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额；

（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；

（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；

（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

……